

주 의 요 구

1. 제 목 : 압류재산 매각대금 배분업무 불철저
2. 소관부점 : 부산지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

부산지역본부는 「국세징수법」 제61조 내지 제85조의2 및 「지방세징수법」 제71조 내지 제107조에 따라 세무서장 등 위임기관으로부터 의뢰받은 체납 압류재산의 매각, 청산 업무를 수행하고 있으며

압류재산의 매각대금을 배분할 때에는 배분 순위와 금액을 법령에 따라 정하여 배분계산서 원안을 작성하고 압류재산 매각대금에서 체납 처분비를 충당한 후 배분 순위에 따라 위임기관 및 채권자 또는 체납자 등에 배분하는 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「압류재산매각업무요강」 제71조에 따르면 부산지역본부는 압류재산 매각대금을 배분할 때에는 배분기일 7일 전까지 배분계산서 원안을 작성하고, 위임기관에 송부하여 배분기일 3일 전까지 배분계산서 원안에 대한 의견협의를 하여야 한다.

또한, 같은 요강 제74조에 따르면 배분한 금전 중 배분기일에 배분을 실시하여 이해관계자에게 배분금을 지급하지 못하는 경우에 배분기일로부터 30일이 지나도 채권자 또는 채납자에게 지급하지 못한 금액은 위임기관이 지정한 금융회사 계좌에 입금하여 인계하도록 되어 있다.

따라서, 부산지역본부는 정해진 기한까지 배분계산서 원안을 작성하여 위임기관에 송부하고, 미지급 배분금은 정해진 기간 내에 위임기관으로 인계하는 등 압류재산 매각대금 배분 업무를 정해진 기한에 맞추어 차질 없이 수행하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

(1) 압류재산 배분계산서 원안 작성 및 송부 지연

그런데 감사대상기간 동안 부산지역본부에서 압류재산 배분계산서 원안을 작성하여 위임기관에 송부한 현황을 점검한 결과

2018. 5. 28. ○○○○으로부터 수임한 채납자 ○○○○의 압류재산 (0000-00000-000) ‘□□□□□ □□□ □□□ □□□ 000-0’의 경우 배분기일 2020. 4. 14.의 7일 전인 같은 달 7.까지 배분계산서 원안을 작성하여 기장군청으로 송부하여야 하는데도 배분기일 당일인 같은 달 14.에 배분계산서 원안을 작성하여 송부하는 등

[표 3] 및 [별표 4] “압류재산 배분계산서 원안 송부 지연 내역”과 같이 배분계산서 원안 총 136건에 대해 ‘배분기일 7일 전’을 도과하여

질계는 ‘배분기일 당일’부터 짧게는 ‘배분기일 6일 전’까지 지연 작성하여 송부한 사실이 있다.

이에 따라, 위임기관에서는 배분계산서가 정확하게 작성되었는지 여부 및 추가적인 채권압류 조치가 필요한지 여부 등을 제대로 검토할 수 없어 채권 압류조치 등의 시기를 놓칠 우려가 있었다.

[표 3] 압류재산 배분계산서 원안 송부 지연 현황

(단위 : 건)

지연 현황	계	송부 시점*						
		당일	1일 전	2일 전	3일 전	4일 전	5일 전	6일 전
건수	136	5	3	-	-	2	8	118

* 배분기일 당일 및 배분기일로부터 1~6일 전에 송부하였음을 의미함

(2) 압류재산 미지급 배분금 인계 지연

또한, 감사대상기간 동안 부산지역본부에서 관리 중인 압류재산의 미지급 배분금 인계 현황을 점검한 결과

2016. 9. 21. ○○○○으로부터 수임한 채납자 ○○○의 압류재산 (00000-000000-0000) ‘□□□□□ □□□ □□□ □□□ □00’의 경우 매수인 ●●● 외 0인이 2018. 11. 26. 매수대금 34,710천 원을 완납하여 배분기일 2018. 12. 26.에 채납처분비 충당 및 배분 순위에 따른 배분 실시 후 미지급 배분금 32,919천 원이 발생하였으므로 배분기일로부터 30일이 지난 2019. 1. 26.에 미지급 배분금을 ○○○○으로 인계하여야 하는데도 135일이 지난 2019. 5. 10.에서야 위임기관에 미지급 배분금 32,955천 원 (이자 포함)을 지연하여 인계하는 등

[별표 5] “압류재산 미지급 배분금 인계 지연 내역”과 같이 압류재산 배분금 중 배분기일에 지급하지 못한 미지급 배분금 59건, 1,023,464천 원을 배분기일로부터 길게는 287일, 짧게는 32일이 지난 후 위임기관에 지연하여 인계한 사실이 있다.

[소관부점 의견] 감사결과에 이견이 없었으며, 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무를 철저히 하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

부산지역본부 본부장은 압류재산 매각대금에 대한 배분계산서 원안 송부 및 미지급 배분금 인계를 적기에 처리하도록 관련 업무를 철저히 하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (주의)

[별 표 4]

압류재산 배분계산서 원안 송부 지연 내역

순번	위임기관	관리번호	배분기일 (A)	배분계산서안 송부일 (B)	송부일자 (A-B)
합 계(총 136건)					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					

“기재생략”

순번	위임기관	관리번호	배분기일 (A)	배분계산서안 송부일 (B)	송부일자 (A-B)
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					

“기재생략”

순번	위임기관	관리번호	배분기일 (A)	배분계산서안 송부일 (B)	송부일자 (A-B)
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					
101					
102					

“기재생략”

순번	위임기관	관리번호	배분기일 (A)	배분계산서안 송부일 (B)	송부일자 (A-B)
103					
104					
105					
106					
107					
108					
109					
110					
111					
112					
113					
114					
115					
116					
117					
118					
119					
120					
121					
122					
123					
124					
125					
126					
127					
128					
129					
130					
131					
132					
133					
134					
135					
136					

“기재생략”

[별 표 5]

압류재산 미지급 배분금 인계 지연 내역

(단위 : 천 원, 일)

순 번	위임관서	관리번호	권리관계	배분금	배분기일(A)	인계일(B)	경과일수 (B-A)
합 계(총 59건, 배분금 1,023,464천 원)							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							

순 번	위임관서	관리번호	권리관계	배분금	배분기일(A)	인계일(B)	경과일수 (B-A)
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							
54							
55							
56							
57							
58							
59							

“기재생략”